

감사결과처분(요구)서

일련번호	1	감사자	○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○○)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월내

○○○○○○○○○○○○○

(행정상 통보)

제 목 계약 관련 보증서 징구 소홀

관 계 기 관 ○○○○○○○○○○○○

내 용

1. 업무처리기준

- 『기획재정부 계약예규』 제35조(채권확보) 제1항에 의거 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 『국가를당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령』 제37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하며,
 - 동조 제4항에 의거 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전 이어야 하고, 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 함.
- 『기획재정부 계약예규』 제21조(계약의 이행보증)1항에 의거 낙찰자는 계약체결일까지 『국가를당사자로하는 계약에 관한 법률』 시행령 제50조 및 제52조가 정하는 바에 따라 계약이행보증을 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- (변경)선금 보증서 징구 소홀 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간		선금금액	선금보증기간	
		당초	변경		당초	변경
2021년 ○○○○○○○○ ○○분소 해체공사 폐기물처리 용역	47,199	2021.06.25. ~2021.08.27	2021.06.25. ~ 2021.12.11.	44,000	2021.06.29. ~2021.10.27	미징구

○ 계약보증서 징구 소홀 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약체결일	계약보증기간	비고
2021년 ○○○○○○○○ ○○계곡 재해예방 공사	52,200	2021.12.17.	2021.12.20.~2021.12.29	

- ○○○○○○○○○○○○에서는 “2021년 ○○○○○○○○ ○○분소 해체공사 폐기물처리 용역”을 계약체결 후 준공처리 하였으나, 선금 지급 후 변경계약(공사기간 증)에 따른 계약기간 종료일이 변경된 경우 선금보증기간이 변경된 관련 보증서를 재징구하여야 함에도 미징구 하였으며, “2021년 ○○○○○○○○ ○○계곡 재해예방 공사”의 경우에는 계약체결일이 2021.12.17. 임에도 계약보증 기산일이 계약체결일이 아닌 착공일(2021.12.20.)을 기준으로 산정 되어 해당 계약에 대한 3일간의 계약보증 공백기가 발생하는 등 관련 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○○○○○】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련